МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 06 дугаар сарын 07 № 1/27 Улаанбаатар хот

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА
Б.НАРАНБААТАР ТАНАА

Танай 2021 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 29/1275 дугаар албан бичигтэй танилцаад Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн тус Цагдаагийн газрын Эрүүлжүүлэх, баривчлах байранд 2021 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтаар илэрсэн нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн 20-430 дугаар лабораторийн шинжилгээний дүнгээр “нэг хүнд ногдох хоолны хоногийн илчлэгийн хэмжээг дунджаар 1,291 килокалори” болохыг тогтоосон байх бөгөөд үүнээс хойш хоногийн хоолны илчлэгийн хэмжээг тогтоолгоогүй байгаа нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 7.10.1-т “... баривчлагдсан нэг хүнд ногдох хоногийн илчлэг 2,600 килокалориос багагүй, ... байна.”, мөн журмын 7.10.2-т “баривчлагдсан хүнд хоногт олгож буй хоолны дээжийг улирал тутамд шинжилгээнд өгч, илчлэгийг тодорхойлуулах бөгөөд хууль тогтоомжид заасан хэмжээнд хүрээгүй бол нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна...” гэсэн заалтыг тус тус зөрчсөн байна. Иймээс баривчлагдсан этгээдийн хоногийн хоолны илчлэгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, улирал тутам хоолны дээжийг шинжилгээнд өгч, дээрх журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

2.Тус байрны номын санд Монгол, Казах хэл дээр хэвлэгдсэн цөөн тооны уран зохиолын номнууд байна. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 6.1.7-т зааснаар “хориглосноос бусад ном, сонин сэтгүүл, хэвлэл ашиглах” эрхтэй гэж заасан тул номын сангийн баяжилтыг тогтмол хийж, баривчлагдсан этгээдийн мэдээлэл авах эрхийг хангах;

3.Хяналт шалгалтын үед галт тогооны хөргөгч, шарах шүүгээ, угаагуур нь бохир, эвгүй үнэртэй, цэвэрлэгээ хийгдээгүй, баривчлагдсан этгээдийн хоол, цайны аяганд хар өнгөр тогтсон байдалтай байв. Энэ талаар тус байрны дарга Х.Нурбекээс тодруулахад “... баривчлагдсан этгээдийн хэрэглэж байгаа аяга, таваг, халбага, сэрээг нь 7 хоногт 1 удаа гал тогооны өрөөнд оруулж угаалгадаг” гэх тайлбарыг өгсөн. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар батлсан “Баривчлах байрны дотоод журам”-ын 7.10.3-т “эмч нь хоол бэлтгэх, боловсруулах, олгох явцад хүнсний хадгалалт, хамгаалалт, гал тогоо хоолны хэрэгслийн ариун цэвэр, цэвэрлэгээ, эрүүл ахуйн шаардлагад өдөр тутам хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах” гэж заасныг хэрэгжүүлж ажиллах;

152100053

4. Тус байрны ариун цэврийн болон халуун усны өрөөнд засвар хийгдээгүй, ариун цэврийн өрөө нь огт гэрэлгүй байв. Энэ талаар тус байрны дарга Х.Нурбекээс тодруулахад "...ариун цэврийн өрөөний гэрэл байнга шатчихдаг учраас аюулгүй байдлын үүднээс тогны утсыг нь салгаад авчихсан, гэрэл тавих боломжгүй" гэх тайлбарыг өгсөн. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/246 дугаар тушаалаар баталсан "Баривчлах байрны дотоод журам"-ын 7.3-т "... эрүүл ахуйн шаардлага хангасан нийтийн халуун усны өрөөтэй байна" гэж заасны дагуу тухайн өрөөнүүдийн эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах, ариун цэврийн өрөөнд гэрэлтүүлэг хийх.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ажлын 10 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН